

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 18 26PM 3:03
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 190

INFORME POSITIVO

18 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación de la R. C. del S. 190, con las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del S. 190 tiene como propósito "...ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), a desarrollar un reglamento uniforme y moderno para los negocios ambulantes que operan en las orillas de las carreteras estatales; insertar a los miembros de la Federación y la Asociación de Alcaldes en la confección del referido reglamento; y para otros fines relacionados".

De entrada, es menester señalar la importancia que reviste la resolución conjunta de autos. Estimamos que la Exposición de Motivos de la medida, explica por sí misma lo imperativo de aprobarse, al decirnos que

[e]n Puerto Rico, muchos comerciantes dependen de la venta ambulante como su fuente principal de ingresos y para sostener a sus familias. Muchos de estos negocios operan cerca de carreteras estatales y dependen de su ubicación para atraer consumidores y sostener sus operaciones.

Sin embargo, actualmente no existe un reglamento de parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que establezca de forma clara los requisitos, permisos y procedimientos aplicables a la operación de negocios ambulantes en carreteras estatales.

La Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", establece en su Artículo 10.20, que no se establecerán puestos de venta fijos, movibles o temporeros en las vías públicas y sus paseos, excepto en circunstancias particulares autorizadas por los municipios. Aun así, existen vacíos en cuanto a la uniformidad de estos procedimientos y criterios que aplican a este tipo de actividad comercial en las carreteras estatales.

Además, el Capítulo II del Libro V de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el "Código Municipal de Puerto Rico", reconoce como política pública la necesidad de establecer normas y requisitos de aplicación uniforme para los negocios ambulantes, así como la protección de la seguridad vial y el interés público. También, dispone que los procedimientos relacionados con los negocios ambulantes deben garantizar el debido procedimiento de ley y proveer procesos adecuados para atender asuntos relacionados con su operación.

La ausencia de normas claras ha provocado conflictos relacionados con la remoción, el desmantelamiento o reubicación de estos comercios ambulantes debido a proyectos de construcción o reacondicionamiento vial. Situaciones recientes en municipios como Arecibo y Cabo Rojo han demostrado la necesidad urgente de que el Departamento establezca reglas consistentes en toda la isla que permitan proteger tanto la seguridad pública como el sustento económico de muchos comerciantes.

En Arecibo, comerciantes ambulantes ubicados en la carretera PR-129 se vieron afectados por procesos de remoción relacionados con trabajos de reacondicionamiento vial. En Cabo Rojo, un negocio que llevaba 18 años operando recibió cartas de desalojo por parte del DTOP por operar dentro del derecho de vía estatal. Estas situaciones han revelado la falta de parámetros claros sobre cuándo un negocio ambulante puede operar en una carretera estatal, cuáles son exactamente los criterios de ubicación relacionados con la seguridad vial y cuáles son los procesos de notificación y transición que deben aplicarse cuando proyectos de infraestructura puedan afectar su operación.

Además, la falta de un reglamento afecta a los cientos de familias del distrito de Bayamón que tienen este tipo de negocio y que es su principal fuente de ingresos. Estas familias han establecido sus negocios por años a través de los municipios aportando a la economía local, ayudando a sus familias a tener una mejor vida y conectando a comunidades a través de sus negocios.

El Departamento tiene la responsabilidad de velar por el uso seguro y adecuado de las carreteras estatales. El Código Municipal de Puerto Rico reconoce esta responsabilidad al establecer que el DTOP debe contar con un reglamento que especifique las vías públicas estatales donde no podrán ubicarse los negocios ambulantes.

Por lo tanto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario ordenar la creación de una reglamentación para la operación de negocios ambulantes en las carreteras estatales, con el fin de promover la seguridad vial, garantizar procesos transparentes y asegurar que las mismas normas y procedimientos sean aplicados de manera uniforme en toda la isla.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para el cabal análisis de esta medida, la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico contó con los comentarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas.

En su escrito, manifestó el Departamento que han *"...identificado un número considerable de estos negocios ambulantes o microempresas se encuentran ubicados en los márgenes de carreteras estatales, avenidas, vías, marginales y paseos que podrían comprometer la seguridad vial. La ubicación inadecuada de estas estructuras, vehículos o actividades comerciales representan un riesgo para la seguridad vial, al constituir un elemento de distracción para los conductores, en algunos casos, limitan la visibilidad de rotulación oficial, obstaculizan la circulación del tránsito y en determinadas circunstancias se pueden convertir un obstáculo que dificulta las labores de emergencia y el mantenimiento de la infraestructura vial. En ocasiones han causado daños a vallas de seguridad, letreros y taludes causando debilitamiento del terreno"*.

 A renglón seguido, identificaron desde la Agencia, la normativa aplicable a la ubicación y operación de negocios ambulantes, a saber, el Reglamento Núm. 6172 del 28 de junio de 2000, que tiene como base la Ley 54 del 1973, titulado "Reglamento para prohibir a vendedores, dueños u operadores de negocios ambulantes ubicarse u operar en las vías públicas estatales de Puerto Rico. Dicho Reglamento, aplica a todas las carreteras estatales de Puerto Rico, bajo la custodia del Departamento y la Autoridad de Carreteras y Transportación, respectivamente. El propósito de dicho reglamento es prohibir la ubicación de negocios ambulantes en todas aquellas vías públicas conocidas como carreteras estatales, en conformidad con la legislación y la reglamentación estatal.

No obstante, mencionaron que, a pesar de ser los responsables *"...de implementar la reglamentación sobre los usos permitidos en los márgenes de las carreteras, sus paseos, y terrenos aledaños pertenecientes al derecho de vía de las carreteras estatales..."*, las disposiciones del Código Municipal de Puerto Rico que se encuentran en la Ley 107-2020, según enmendada, también facultan a los *"...municipios a reglamentar la ubicación y operación de negocios ambulantes dentro de su jurisdicción geográfica, así como cobrar licencias y patentes a estos vendedores"*.

Ante esta dicotomía, planteó el Departamento la necesidad de que *"...los alcaldes a través de sus respectivos municipios adopten e implementen de manera uniforme la reglamentación emitida por el DTOP..."*, cuestión de evitar conflictos *"...cuando algún"*

ayuntamiento autorice permisos a comercios ubicados físicamente sobre una servidumbre de paso estatal, quebrantando así con el propósito de esta pieza legislativa, de uniformar la legislación en cuanto a estos comercios ambulantes”.

De igual manera, sugirieron que “[p]ara garantizar la viabilidad y seguridad de esta iniciativa, se recomienda en el proceso de enmienda del reglamento, la colaboración interagencial del DTOP con la ACT en conjunto con la asociación de alcaldes para que las ordenanzas municipales estén en sintonía con los estándares y parámetros de seguridad de ambas entidades. (...)”. Asimismo, **informaron haber paralizado “...el proceso de notificaciones de desalojo a comerciantes con negocios ambulantes.** El interés de la Agencia es orientar a los comerciantes y garantizar la seguridad vial en cuanto a la ubicación del negocio para que no represente un riesgo para los ciudadanos ni se obstruya alguna servidumbre de paso del Estado”. (Énfasis nuestro).

No obstante, aclararon sobre la ubicación de los negocios ambulantes que

...conforme a su plan programático y de infraestructura, identifica y desarrolla los proyectos de construcción, rehabilitación y mejoras de las carreteras estatales. Durante la ejecución de estos proyectos, si un negocio ambulante o una microempresa ocupa el área donde se realizarán los trabajos, el personal del DTOP solicitará su reubicación con el fin de salvaguardar la seguridad de los trabajadores, de los ciudadanos y de las operaciones relacionadas con la obra.

La ubicación de un negocio ambulante no puede constituir un impedimento para la ejecución de proyectos de infraestructura vial ni representar un riesgo para la seguridad de los usuarios de las carreteras. En consecuencia, toda ocupación de terrenos o derechos de vía deberá armonizarse con la necesidad de garantizar la seguridad vial y permitir el desarrollo oportuno de las obras públicas de interés general.

En suma, **el Departamento reiteró su compromiso “...de trabajar en consenso Legislativa, la con la Asamblea Federación y Asociación de Alcaldes, y el sector comercial para proveer asesoría técnica de ser necesaria para la ejecución de esta medida”.** (Énfasis nuestro). Y, reafirmaron su “...interés de promover la política pública del Gobierno de Puerto Rico dirigida a impulsar el desarrollo económico de pequeños comerciantes como lo son las microempresas y negocios ambulantes (...)”.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Del análisis realizado por esta Comisión, a tenor con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, no surge que la medida tenga un impacto fiscal sobre las finanzas municipales.

CONCLUSIÓN

Evaluada la Resolución Conjunta en sus méritos, entendemos que la misma requiere ser aprobada con prontitud. Sin duda, con esta pieza legislativa atendemos la situación de la falta de una reglamentación clara y objetiva que afecta a cientos de familias por todo Puerto Rico que tienen este tipo de negocio y que es su principal fuente de ingresos. Estas familias han establecido sus negocios por años a través de los municipios aportando a la economía local, ayudando a sus familias a tener una mejor vida y conectando a comunidades a través de sus negocios.

Aunque el Estado tiene la responsabilidad de velar por la seguridad vial, mantener la infraestructura pública y evitar riesgos para conductores, peatones y comerciantes, también es necesario que cualquier proceso que impacte el sustento de estas familias se lleve a cabo de manera ordenada, uniforme, razonable y con la debida comunicación previa.

Para terminar, es preciso indicar que la Sección 1 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico¹, delega a la Rama Legislativa la potestad de aprobar leyes. Por su parte, la Sección 17 del referido Artículo III², delinea el proceso legislativo a observarse para que una legislación presentada se convierta en ley. Asimismo, la Sección 19 del mismo Artículo³, establece los requisitos constitucionales relativos a la aprobación de proyectos de ley, por los Cuerpos Legislativos y el Gobernador de Puerto Rico.

¹ Esta Sección, específicamente, dispone que "[e]l Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea Legislativa, que se compondrá de dos Cámaras -el Senado y la Cámara de Representantes- cuyos miembros serán elegidos por votación directa en cada elección general."

² Esta Sección, específicamente, dispone que "[n]ingún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se imprima, se lea, se remita a comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito; pero la cámara correspondiente podrá descargar a la comisión del estudio e informe de cualquier proyecto y proceder a la consideración del mismo. Las cámaras llevarán libros de actas donde harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos. Se dará publicidad a los procedimientos legislativos en un diario de sesiones, en la forma que se determine por ley. No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula. La ley de presupuesto general sólo podrá contener asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas. Ningún proyecto de ley será enmendado de manera que cambie su propósito original o incorpore materias extrañas al mismo. Al enmendar cualquier artículo o sección de una ley, dicho artículo sección será promulgado en su totalidad tal como haya quedado enmendado. Todo proyecto de ley para obtener rentas se originará en la Cámara de Representantes, pero el Senado podrá proponer enmiendas o convenir en ellas como si se tratara de cualquier otro proyecto de ley."

³ Esta Sección, específicamente, dispone que "[c]ualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara se someterá al Gobernador y se convertirá en ley si éste lo firma o si no lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen dentro de diez días (exceptuando los domingos) contados a partir de la fecha en que lo hubiese recibido.

Cuando el Gobernador devuelva un proyecto, la cámara que lo reciba consignará las objeciones del Gobernador en el libro de actas y ambas cámaras podrán reconsiderar el proyecto, que de ser aprobado por dos terceras partes del número total de los miembros que componen cada una de ellas, se convertirá en ley.

Si la Asamblea Legislativa levanta sus sesiones antes de expirar el plazo de diez días de haberse sometido un proyecto al Gobernador, éste quedará relevado de la obligación de devolverlo con sus objeciones, y el proyecto sólo se convertirá en ley de firmarlo el Gobernador dentro de los treinta días de haberlo recibido.

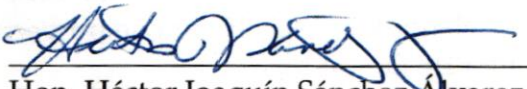
Toda aprobación final o reconsideración de un proyecto será en votación por lista."

Expuesto ello, y a base de los preceptos constitucionales antes descritos, es imperativo reconocer que la aprobación de la R. C. del S. 190 es un ejercicio válido de la facultad de esta Asamblea Legislativa, según es aquí fundamentado.

Siendo tarea de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico crear y aprobar política pública, la cual surge como respuesta a los cambios sociales que motivan la actualización del estado de derecho que rige el destino de todos los que aquí residimos, podemos concluir que el propósito que origina la presentación de la medida ante nuestra consideración es una acción cobijada dentro del amplio poder que tiene esta Rama, la cual fuera conferida por nuestros constituyentes.

Por todo lo anterior, la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico recomienda la aprobación de la Resolución Conjunta del Senado Núm. 190, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

Respetuosamente sometido,



Hon. Héctor Joaquín Sánchez Álvarez

Presidente

Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos
y Asuntos del Consumidor

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 190

2 de junio de 2026

Presentada por el señor *Ríos Santiago*

Referida a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), a desarrollar un reglamento uniforme y moderno para los negocios ambulantes que operan en las orillas de las carreteras estatales; insertar a los miembros de la Federación y la Asociación de Alcaldes en la confección del referido reglamento; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En Puerto Rico, muchos comerciantes dependen de la venta ambulante como su fuente principal de ingresos y para sostener a sus familias. Muchos de estos negocios operan cerca de carreteras estatales y dependen de su ubicación para atraer consumidores y sostener sus operaciones.

Sin embargo, actualmente no existe un reglamento de parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que establezca de forma clara los requisitos, permisos y procedimientos aplicables a la operación de negocios ambulantes en carreteras estatales.

La Ley ~~Núm.~~ 22-2000, según enmendada, conocida como la "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", establece en su Artículo 10.20, que no se establecerán puestos

de venta fijos, movibles o temporeros en las vías públicas y sus paseos, excepto en circunstancias particulares autorizadas por los municipios. Aun así, existen vacíos en cuanto a la uniformidad de estos procedimientos y criterios que aplican a este tipo de actividad comercial en las carreteras estatales.

Además, ~~en su~~ el Capítulo II del Libro V de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el "Código Municipal de Puerto Rico", reconoce como política pública la necesidad de establecer normas y requisitos de aplicación uniforme para los negocios ambulantes, así como la protección de la seguridad vial y el interés público. También, dispone que los procedimientos relacionados con los negocios ambulantes deben garantizar el debido procedimiento de ley y proveer procesos adecuados para atender asuntos relacionados con su operación.

La ausencia de normas claras ha provocado conflictos relacionados con la remoción, el desmantelamiento o reubicación de estos comercios ambulantes debido a proyectos de construcción o reacondicionamiento vial. Situaciones recientes en municipios como Arecibo y Cabo Rojo han demostrado la necesidad urgente de que el Departamento establezca reglas consistentes en toda la isla que permitan proteger tanto la seguridad pública como el sustento económico de muchos comerciantes.

En Arecibo, comerciantes ambulantes ubicados en la carretera PR-129 se vieron afectados por procesos de remoción relacionados con trabajos de reacondicionamiento vial. En Cabo Rojo, un negocio que llevaba 18 años operando recibió cartas de desalojo por parte del DTOP por operar dentro del derecho de vía estatal. Estas situaciones han revelado la falta de parámetros claros sobre cuándo un negocio ambulante puede operar en una carretera estatal, cuáles son exactamente los criterios de ubicación relacionados con la seguridad vial y cuáles son los procesos de notificación y transición que deben aplicarse cuando proyectos de infraestructura puedan afectar su operación.

Además, la falta de un reglamento afecta a los cientos de familias del distrito de Bayamón que tienen este tipo de negocio y que es su principal fuente de ingresos. Estás

familias han establecidos sus negocios por años a través de los municipios aportando a la economía local, ayudando a sus familias a tener una mejor vida y conectando a comunidades a través de sus negocios.

El Departamento tiene la responsabilidad de velar por el uso seguro y adecuado de las carreteras estatales. El Código Municipal de Puerto Rico reconoce esta responsabilidad al establecer que el DTOP debe contar con un reglamento que especifique las vías públicas estatales donde no podrán ubicarse los negocios ambulantes.

Por lo tanto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario ordenar la creación de una reglamentación para la operación de negocios ambulantes en las carreteras estatales, con el fin de promover la seguridad vial, garantizar procesos transparentes y asegurar que las mismas normas y procedimientos sean aplicados de manera uniforme en toda la isla.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 ~~Artículo~~ Sección 1.- Orden

2 Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) adoptar un
3 reglamento uniforme que pueda regular la ubicación y operación de negocios
4 ambulantes en las carreteras estatales de Puerto Rico.

5 ~~Artículo~~ Sección 2.- Contenido del Reglamento

6 El reglamento deberá incluir, pero no limitarse:

- 7 (a) criterios claros para la ubicación y operación de negocios ambulantes en las
8 carreteras, incluyendo asuntos relacionados con la seguridad vial y el uso del
9 derecho de vía estatal;
- 10 (b) procedimientos uniformes para la aplicación de los requisitos y permisos
11 aplicables a los comerciantes;

- 1 (c) reglas relacionadas con la notificación previa y coordinación durante proyectos
2 de construcción o reacondicionamiento vial;
- 3 (d) parámetros sobre el trato que se les debe brindar a los comerciantes afectados
4 por dichos proyectos;
- 5 (e) mecanismos que garanticen la transparencia y el debido procedimiento de ley;
6 y
- 7 (f) un periodo razonable de transición para comerciantes que no cumplan con
8 todos los requisitos establecidos en el reglamento.

9 Sección 3.- El Reglamento a ser promulgado en virtud de esta Resolución Conjunta, tomará
10 en cuenta los comentarios, observaciones y recomendaciones de la Federación y la Asociación
11 de Alcaldes de Puerto Rico.

12 ~~Artículo 3~~ Sección 4.- Vigencia

13 Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su
14 aprobación.